

Nr. 108 Kabinettsitzung vom 26. Juni 1936, 16.15 Uhr

R 43 I/1475, Bl. 111–118¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Frank; Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Reinhardt, Posse, Krohn, Backe, Ohnesorge, Koenigs, Zschintzsch, Milch; v. Keudell; Keppler, MD Riecke; MR Berndt; Protokoll: MD Wienstein (P. 1, 2, 7), MR Killy (P. 3, 5), Willuhn (P. 4, 6).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES STRAFGESETZBUCHS.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER HYPOTHEKENZINSEN.
3. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER DIE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN DIENST VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER KONVERSIONSKASSE FÜR DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN.
4. ENTWURF EINES UMLEGUNGSGESETZES.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES BEFÖRDERUNGSTEUERGESETZES.
6. ENTWURF EINES GESETZES, BETREFFEND BEFÄHIGUNG ZUM HÖHEREN BAUTECHNISCHEN VERWALTUNGSDIENST.
7. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG VON ANLEIHEN, DIE AUSLAND AUFGENOMMEN WORDEN SIND.

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES STRAFGESETZBUCHS.

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt des Gesetzentwurfs zur Änderung des Strafgesetzbuchs vor².

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³.

¹ Zur mehrmaligen Verschiebung dieser Kabinettsitzung, die zuerst auf den 8. Mai angesetzt war, s. FV 246*, 275*, 282* und 310*. Presseberichterstattung s. TOEPSER-ZIEGERT4/II, S. 686f.
² KabVorl. des RJuM vom 6. 5. 1936 mit Begründung: R43 I/1475, S. 119–130; R 43 II/1513, Bl. 24–29; R 22/863, Bl. 76–81. Inhalt und Abstimmung der Vorlage s. Dok. Nr. 52.
³ Hitler fertigte das Gesetz am 2. 7. 1936 aus (RGBl. I S. 532); s. FV 346*. Amtl. Begründung: DJ 1936, S. 996–998; Kommentar durch MR Grau: ebd. S. 1002–1005. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 892–894.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER HYPOTHEKENZINSEN.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs über Hypothekenzinsen vor⁴.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁵.

3. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER DIE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN DIENST VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN DER KONVERSIONSKASSE FÜR DEUTSCHE AUSLANDSSCHULDEN.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor und begründete ihn⁶.
Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁷.

⁴ KabVorl. des RJuM vom 16. 6. 1936 nebst zwei DVO-Entwürfen: R 43 I/1475, S. 131–166; R 43 II/241b, Bl. 5–28; R 22/328, Bl. 352–387; R 3101/15379, unfol. Inhalt s. Dok. Nr. 102.

⁵ Das Gesetz wurde am 2. 7. 1936 ausgefertigt (RGBl. I S. 533; s. FV 347*) und nach Ablauf der dreijähr. Geltungsdauer 1939 wiederum, diesmal aber unbefristet verlängert; hierzu Dok. Nr. 102 Anm. 6. Bis zum Stichtag 1. Jan. 1941 (danach Einstellung der Zählung) waren aufgr. dieses Gesetzes 14 744 Streitfälle vor Gericht anhängig geworden; sie bezogen sich auf ein Kapital von zus. 230 Mio RM, angesichts der Gesamthöhe der Privathypothen in Dtl. von rd. 6 Mrd. RM also ein vergleichsweise geringes Kontingent. Durch außergerichtl. Vergleich wurden 10554 Fälle erledigt, durch richterl. Entscheidung 3985 Fälle, unerledigt blieben 205 Fälle; R 22/329, Bl. 277. Am 6. 4. 1937 forderte der RKomPr. weitere gesetzl. Maßnahmen gegen Wucherzinsen auf dem „schwarzen Kapitalmarkt“: Bei Darlehen für dinglich schlecht gesicherte Bauvorhaben würden bis zu 18% Zins gefordert. Der RJuM verwies dagegen auf das gescheiterte Projekt eines „Gesetzes gegen übermäßige Zinsen“; s. ARH II/2, Nrr. 269, 283. Der RWiM sprach dem RKomPr. jede Zuständigkeit in dieser Frage ab und bestritt überdies mit Hinweis auf die Geringfügigkeit der bisher bekanntgewordenen Fälle einen Handlungsbedarf; R 22/324, Bl. 57–71. Jedoch führte die chronische Überspannung des Kreditmarkts seit 1936 unverkennbar zu einer verdeckten Übertreibung priv. Klein- und Abzahlungskredite: Die Banken unterliefen die offiz. Niedrigzinspolitik durch überhöhte Ansätze von Gebühren, Kreditprovisionen und Barauslagen. Im Einzelfall konnte dabei eine Zinsbelastung von über 20% entstehen. Sammlung einschlägiger Fälle in: R 22/332. Instruktive Pressesammlung in: R 2501/1372.

⁶ KabVorl. des RFM vom 9. 6. 1936: R 43 I/1475, S. 173–181; R 43 II/785, Bl. 57–60; R 22/1992, Bl. 21–24. Bezweckt war die Verlängerung der Geltungsdauer des ersten Gesetzes gleichen Namens vom 26. 2. 1935 (RGBl. I S. 286; s. ARH II/1, Nr. 106 P. 11) um ein halbes Jahr bis 31. 12. 1936. Die nicht zur Veröffentlichung bestimmte Begründung führte aus: „Die deutsche Devisenlage, die die Ausgabe von verzinslichen Forderungsschuldverschreibungen der Konversionskasse anstelle des Bartransfers (von Zinsen, Dividenden usw.) notwendig gemacht hat, hat eine Besserung nicht erfahren. Eine andere Lösung hat sich – abgesehen von Sonderabmachungen mit einzelnen Ländern – nicht erreichen lassen. Die bisherige Transferregelung muß daher zunächst beibehalten werden. Dies hat zur Folge, daß die Gewähr des Reichs auf solche Schuldverschreibungen erstreckt werden muß, die die Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden für bei ihr nach dem 30. Juni 1936 eingehende Zahlungen ausgibt. Selbst auf die Gefahr einer nochmaligen Ausdehnung der Gewährleistung erscheint eine (zeitliche) Beschränkung auf die Ausgabe von Schuldverschreibungen für Einzahlungen auf Fälligkeiten bis zum 31. Dezember 1936 geboten, damit nicht der Anschein erweckt wird, daß an der Ausgabe von Schuldverschreibungen noch auf längere Zeit festgehalten werden soll.“ Der Nennbetrag der von der Konversionskasse bislang ausgegebenen Schuldverschreibungen belief sich lt. Begründung auf 260,5 Mio RM, davon 240,5 Mio in fremder Währung; bis 31. 12. 1936 würden weitere 69,2 Mio RM hinzukommen. „Die Schuldverschreibungen, die für diese Einzahlungen werden ausgegeben werden, fallen unter die Gewährleistung des vorstehenden Gesetzes. Von diesen Schuldverschreibungen werden solche im Nennwert von 5 Millionen Reichsmark auf Reichsmark und solche im Gegenwert von 64,2 Millionen Reichsmark auf fremde Währung lauten.“ – Die Gewährleistung wurde durch förmll. Bestätigung des RFM an die Konversionskasse vom 20. 7. 1936 dann wiederum ausdrücklich auf 4%ige Sterling-Schuldverschreibungen engl. Gläubiger ausgedehnt; R 43 II/785, Bl. 67f.

⁷ Hitler fertigte das Gesetz am 3. 7. 1936 aus (RGBl. I S. 536); s. FV 358*. Da die dt. Devisenlage auch in der Folge keinen Bartransfer zuließ und andererseits bei den Auslandsgläubigern die Hoffnung auf Wiederaufnahme der Barzahlungen nicht ganz abgetötet werden sollte, wurde die Geltungsdauer der Gewährleistungsfrist bis 1939 in fünf weiteren Gesetzen um jeweils ein halbes Jahr weiterverlängert: 3. Gesetz über die Gewährleistung für den Dienst von Schuldverschreibungen der Konversionskasse für dt. Auslandsschulden vom 4. 2. 1937 (RGBl. I S. 178); 4. Gesetz vom 20. 7. 1937 (RGBl. I S. 821); 5. Gesetz vom 1. 2. 1938 (RGBl. I S. 105); 6. Gesetz vom 31. 7. 1938 (RGBl. I S. 981); 7. Gesetz vom 17. 2. 1939 (RGBl. I S. 267). Nach Kriegsbeginn setzte man diese Übung mit analogen VOn des Ministerrats für die Reichsverteidigung fort, zunächst in der Hauptsache beschränkt auf US-amerik. Schuldner, ab 1942 auf dt. und wenige neutrale Bondsinhaber; s. die acht VOn vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1853), vom 12. 3. 1940 (RGBl. I S. 519), vom 17. 8. 1940 (RGBl. I S. 1157), vom 3. 3. 1941 (RGBl. I S. 122), vom 10. 9. 1941 (RGBl. I S. 579), vom 31. 3. 1942 (RGBl. I S. 167), vom 13. 5. 1943 (RGBl. I S. 306), schließlich vom 30. 6. 1944 (RGBl. I S. 200). Kabinetts- bzw. Ministerratsvorlagen in: R 43 II/785a, Bl. 1–126.

4. ENTWURF EINES UMLEGUNGSGESETZES.

Reichsminister Darré trug die Vorlage und die Nachtragsvorlage vom 25. Juni 1936 – Rk. 7713 B – vor⁸. Er teilte mit, daß der Reichsforstmeister die Hinzufügung eines § 3 wünsche, der folgenden Inhalt haben solle:

„Für die Umlegung von Waldgrundstücken wird die Ermächtigung nach §§ 1 und 2 dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und dem Reichsforstmeister gemeinsam erteilt.“

Er sei mit dieser Erweiterung des Gesetzentwurfs einverstanden. Er wies darauf hin, daß der baldige Erlass des Gesetzes erforderlich sei, damit die notwendigen Meliorationen noch in diesem Jahre begonnen werden könnten. Zur Verbesserung der Ernährungslage des deutschen Volkes seien Meliorationen unerlässlich. Diese könnten jedoch nur vorgenommen werden, wenn die Möglichkeit der Umlegung der Grundstücke gegeben sei. Das Fehlen einer entsprechenden Ermächtigung habe z. B. im Rhinluch⁹ groteske Zustände herbeigeführt.

Pr[eußischer] Finanzminister Dr. Popitz bat um die Zusage, daß der Preußische Finanzminister bei der Durchführung des Gesetzes beteiligt werde, da es in die steuerlichen Belange des Landes Preußen eingreife. Er wies auch darauf hin, daß es nicht zweckmäßig sei, im § 1 eine prozentuale Beschränkung der Teilnahmerechte festzusetzen¹⁰. Dieses könnte zweckmäßigerweise im Verwaltungswege geschehen.

Staatssekretär Backe erwiderte hierauf, daß die Normierung der 7½% deswegen erfolgt sei, um dem Gesetz nicht den Anschein zu geben, als ob es sich um ein Enteignungsgesetz handle. Er sagte im übrigen zu, daß bei der Durchführung des Gesetzes eine Zusammenarbeit mit den Länderministerien erfolgen werde.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der abgeänderten Fassung zu¹¹.

⁸ KabVorl. des REM vom 15. 6. 1936 und Nachtrag: R 43 I/1475, S. 173–181; R 43 II/1527, Bl. 2–14; R 22/2148, Bl. 184–187; MA, RW 19/2468, Bl. 42–45. Am 11. 6. hatte MD Niermann/REM eine erste Fassung des GesEntw. an das RJuM übersandt und im Begleitschreiben vermerkt, Darré lege aus ernährungspolit. Gründen Wert auf alsbaldige Verabschiedung: „Grundsätzlich ist dem Entwurf bereits vorgestern in dem unter Vorsitz des Herrn Ministerpräsidenten Göring tagenden Rohstoffkabinett, an dem neben meinem Herrn Minister der Herr Reichskriegsminister, der Reichswirtschaftsminister und der Preuß. Finanzminister teilgenommen haben, zugestimmt worden.“ R 22/2148, Bl. 176f. Auch bei Übersendung der KabVorl. berief sich der REM auf das in dieser Sitzung erzielte grundsätzl. Einverständnis mit einem „Reichsumlegungs-Ermächtigungsgesetz“ (Begleitschreiben). – Lt. Präambel bezweckte das Gesetz, „die Ernährungs- und Selbstversorgungsgrundlage des deutschen Volkes durch eine planmäßig im ganzen Reiche durchzuführende Feldbereinigung alsbald durchgreifend zu verbessern“. Es umfaßte nur zwei Paragraphen: § 1 ermächtigte den REM, das Recht der Grundstücksumlegung (Feld- und Flurbereinigung) im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern neu so zu regeln, daß „unter Mitwirkung der Gesamtheit der Grundstückseigentümer alle Maßnahmen zur Erweckung der im Boden schlummernden Wachstumskräfte einschließlich der Anlage von Wegen, Gräben, Ent- und Bewässerungen, Kultivierung von Ödland und dgl. von Amts wegen durchgeführt werden“ könnten. Außerdem ermächtigte § 1 den REM zur Festsetzung bestimmter Landabzüge für Gemeinschaftsanlagen, zur Deckung der Verfahrenskosten und zum Ausgleich der erzielten Bodenverbesserung (hierzu u. Anm. 10). Gemäß § 2 sollte der REM ebenfalls über die Fortgeltung oder das Außerkrafttreten der entspr. Landesgesetze befinden. Die Nachtragsvorlage bestätigte, daß die nach § 1 zu erlassende UmlegungsO an das Einvernehmen insbes. des RIM, RWiM, RAM und GIStr. gebunden sein solle; außerdem hatte der RWiM auf dem Zusatz bestanden, daß Landabgaben zugunsten der Reichsautobahnen nur gegen Entschädigung gefordert werden dürften. Ferner war nun auch in § 2 das Einvernehmen der beteiligten Reichsminister vorgeschrieben. Schriftwechsel mit RWiM und RAM s. R 22/2148, Bl. 188–192.

⁹ Unter den preuß. Königen Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) und Friedrich II. (1740–1786) mittels Anlage des Rhinkanals entwässerte Flußniederung des Rhin (rechter Nebenfluß der Havel) zwischen Oranienburg und der Rhinmündung im Gülpsee.

¹⁰ § 1 enthielt nach der allgem. Ermächtigung des REM zur Festsetzung von Landabgaben für Gemeinschaftsanlagen die Klausel: „Darüber hinaus sind weitere Landabzüge statthaft:

– a)

bis zu 7½ v. H. der Teilnahmerechte zur Deckung der Kosten des Verfahrens,

– b)

zum Ausgleich für die auf den Grundstücken der Teilnehmer durchgeführten Bodenverbesserungen.

Das hierdurch gewonnene Land ist zu einer gesunden Bodenverteilung, insbesondere zur Neubildung deutschen Bauerntums zu verwenden.“

¹¹ Umlegungsgesetz vom 26. 6. 1936 (RGBl. I S. 518); vgl. CORNI/GIES S. 305. Der Entwurf einer die prakt. Durchführung des Gesetzes erst ermöglichenden „Reichsumlegungsordnung“ wurde vom REM am 18. 12. 1936 vorgelegt: Dok. Nr. 206.

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES BEFÖRDERUNGSTEUERGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt der Vorlage vor¹² und bemerkte dabei, daß die ursprünglich gegen die Vorlage vorgebrachten Bedenken in einer Chefbesprechung ausgeräumt worden seien¹³. Er – der Reichsminister der Finanzen – wiederhole hier ausdrücklich, daß er, bevor die Bestimmungen über den Werkfernverkehr zur Geltung gebracht würden, sich mit dem Reichskriegsminister ins Benehmen setzen werde.

Der Art. 3 des Entwurfs¹⁴ solle folgende abgeänderte Fassung erhalten:

„Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, die Beförderungsteuer für Beförderungen im Ortslinienverkehr ganz oder teilweise zu erlassen. Das gleiche gilt für Beförderungen im Kraftdroschenverkehr und im Mietwagenverkehr, soweit er mit Personenkraftwagen betrieben wird.“

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage unter Berücksichtigung der Änderung des Art. 3 des Entwurfs zu¹⁵.

6. ENTWURF EINES GESETZES, BETREFFEND BEFÄHIGUNG ZUM HÖHEREN BAUTECHNISCHEN VERWALTUNGSDIENST.

Reichsminister Freiherr von Eltz-Rübenach trug die Vorlage vor¹⁶. Er wies darauf hin, daß die Verschiedenheit der Ausbildung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst in den einzelnen Ländern dazu geführt habe, daß die Freizügigkeit dieser Beamten sehr erschwert, zum Teil unmöglich gemacht werde. Der Gesetzentwurf sehe deshalb einheitliche Richtlinien vor.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu¹⁷.

¹² KabVorl. des RFM vom 17. 6. 1936: R 43 I/1475, S. 183–197; R 43 II/798, Bl. 21–29 (mit Protokollauszug); R 2/23438, unfol.; R 4601/890, unfol.

¹³ Am 22. Juni: Dok. Nr. 104.

¹⁴ KabVorl. Art. 3: „Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, die Beförderungsteuer für Beförderungen im Ortslinienverkehr und im Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschen ganz oder teilweise zu erlassen.“

¹⁵ Hitler fertigte das Gesetz in der revid. Fassung am 2. 7. 1936 aus (RGBL. I S. 531); s. FV 348*. Pressesammlung in: R 2501/1644. Die Besteuerung des Werkfernverkehrs setzte der RFM durch VO und vorläuf. Durchführungsbestimmungen vom 21. 9. 1936 (RGBL. I S. 737, 738) zum 1. Okt. 1936 in Kraft, die Besteuerung der Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen durch VO und vorläuf. Durchführungsbestimmungen vom 18. 12. 1936 (RGBL. I S. 1131) zum 1. März 1937; Aktenmaterial hierzu in: R 2/57880–57881–57882. Ein vom RFM am 11. 12. 1936 eingebrachtes und vom Kabinett im Umlaufverfahren angenommenes „2. BeförderungsteuerÄndG“, das die Steuerbefreiung im Arbeiter-, Schüler- und Militärpersonenverkehr nur der Reichsbahn weiter gewährt hätte, fertigte Hitler nicht aus, weil er jede steuerl. Benachteiligung der Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen auszuschließen wünschte; s. FV 559*; R 43 II/798, Bl. 37–48.

Gegen die von NS-Organisationen zahlreich eingehenden Anträge auf Befreiung von der Beförderungsteuer leistete das RFM zwar hinhaltenden Widerstand, dennoch lag das Steueraufkommen 1937 um 7,5 Mio RM unter der ursprüngl. Schätzung von 39,4 Mio RM. Näheres hierzu s. R 2/23438.

¹⁶ KabVorl. des RVM vom 24. 6. 1936: R 43 I/1475, S. 201–207; R 43 II/450a, Bl. 54–57; R 43 II/1012, Bl. 3–6. Erstvorlage von 1935 s. ARH II/2, Nr. 178 P. 10. Das Gesetz bezweckte lt. Begründung „die Vereinheitlichung des Ausbildungs- und Prüfungswesens für den Nachwuchs der höheren bautechnischen Verwaltungsbeamten“: „Das Ausbildungs- und Prüfungswesen ist zur Zeit noch den Ländern überlassen. Die einschlägigen Bestimmungen und Grundsätze weichen vielfach voneinander ab. Die Verschiedenheit in der Berufsausbildung hat sich namentlich bei solchen Verwaltungen, die sich über das ganze Reich erstrecken, wie bei der Reichswasserstraßenverwaltung und der Reichsbahn, schon seit längerer Zeit fühlbar gemacht und auch die Freizügigkeit der Beamten unterbunden, da die Beamten nur in den Ländern Verwendung finden konnten, in denen sie ihre Ausbildung genossen und die Prüfung bestanden haben. – Die Fassung des Gesetzes bietet jeder obersten Reichsbehörde die Möglichkeit, das Ausbildungs- und Prüfungswesen für die in ihr Aufgabengebiet gehörigen höheren bautechnischen Verwaltungszweige nach deren besonderen Bedürfnissen zu regeln. Der Begriff ‚bautechnisch‘ umfaßt das Hoch-, Wasser- und Kultur-, Straßen-, Eisenbahn-, Maschinen- und städtische Tief-Bauwesen sowie die Heerestechnik und das Fernmeldewesen. Aus den Bauassessoren, die auf Grund des Gesetzes die Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsbeamten zuerkannt erhalten haben, können auch die Kommunalverwaltungen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts die von ihnen benötigten Beamten entnehmen.“ Eine der KabVorl. beigefügte 1. DVO regelte die Errichtung des „Reichsprüfungsamtes für höhere techn. Verwaltungsbeamte“ in Berlin.

¹⁷ Hitler unterschrieb das Gesetz erst am 16. 7. 1936 in Berchtesgaden (RGBL. I S. 563); s. FV 372*. – Während des Krieges wurde durch Ministerrats-VO vom 23. 4. 1940 (RGBL. I S. 683) die Gesetzesvorschrift, wonach für den Eintritt in den höheren bautechn.

7. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG VON ANLEIHEN, DIE IM AUSLAND AUFGENOMMEN WORDEN SIND.

Der *Reichsminister der Justiz* trug vor, daß die Frage der Behandlung von Anleihen, die im Auslande aufgenommen worden sind, zu Schwierigkeiten führe und die Rechtsprechung der Gerichte nicht einheitlich sei¹⁸. Das Ausland habe seine Währungen zum Teil abgewertet. Z. B. habe England seine Währung ohne Gesetz abgewertet. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika hätten eine gesetzliche Abwertung vorgenommen, Schweden habe im Inland die Goldklausel außer Kraft gesetzt, dem Ausland gegenüber jedoch nicht¹⁹.

Für Deutschland handele es sich vor allem um die Zahlungen aus der Young- und Dawes-Anleihe, die Deutschland z. B. nach England und nach Schweden in abgewerteter Währung vornähme. Am radikalsten und einfachsten sei die Lösung der Vereinigten Staaten von Nordamerika, die dahin gehe, daß die abgewertete Währung für die Rückzahlung maßgebend sei, wenn die Schuldverpflichtung in dieser Währung im Ausland eingegangen sei. Wer sein Schicksal an eine ausländische Währung knüpfe, müsse auch deren Schicksal teilen. Dieser Lösung müsse Deutschland folgen.

Die drei hauptbeteiligten Ressorts, nämlich das Reichsfinanz-, das Reichswirtschafts- und das Reichsjustizministerium seien sich auch über diesen Grundsatz einig. Sie hätten jedoch noch nicht eine Formel gefunden, die diesem grundsätzlichen Gedanken Rechnung trage²⁰.

Der *Reichsminister der Justiz* bat um die Ermächtigung an das Reichsfinanz-, Reichswirtschafts- und Reichsjustizministerium, sich auf eine gemeinsame Formel zu einigen, und im übrigen dem grundsätzlichen Gedanken der Regelung zuzustimmen.

Das *Reichskabinett* beschloß demgemäß.

Dienst neben dem Techniker-Hochschuldiplom auch das Bestehen der Großen Staatsprüfung zwingend erforderlich war, mit Befristung bis 30. 9. 1944 gelockert. Eine als kriegswichtig eingestufte weitere VO vom 21. 12. 1944 (RGBl. 1945 I S. 1) verlängerte diese Karenzzeit noch bis zum 30. 9. 1946. Aktenmaterial zu den ÄndVO n s. R 43 II/450a, Bl. 60–80.

¹⁸ Näheres zu Problematik und Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 50 und 106.

¹⁹ S. Dok. Nrr. 50 Anm. 3, 106 Anm. 5.

²⁰ Zu diesen Beratungen zwischen Gürtner, Schacht und v. Krosigk unmittelbar vor der Kabinettsitzung und der Schlußabstimmung des Gesetzes über Fremdwährungs-Schuldverschreibungen s. Dok. Nr. 109.

Zitierhinweis

Nr. 108 Kabinettsitzung vom 26. Juni 1936, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d108>